P U T U S A N

Nomor 1463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Gunawan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23Tahun/26 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Taufik No. 4 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Reza Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Reza Gunawan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
   - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa **Reza Gunawan** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Maplindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Endra Syafrizal dan saksi Roy Naca Sembiring, SH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Maplindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib, lalu para saksi melihat terdakwa Terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian saksi Roy Naca Sembiring menghampiri terdakwa Terdakwa berpura-pura untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi Roy Naca Sembiring menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang yang diberikan saksi Roy Naca Sembiring dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana, lalu terdakwa memperlihatkan dua klip plastik kecil dari tangan kanan terdakwa yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Roy Naca Sembiring agar bayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saja atau tambah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dapat dua paket, melihat hal tersebut saksi Roy Naca Sembiring langsung mengaku Polisi dan menangkap terdakwa, kemudian saksi Endra Safrizal langsung datang membantu, lalu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari saku celana terdakwa uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2981/NNF/20223 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa **Reza Gunawan** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **Reza Gunawan** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Maplindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Endra Syafrizal dan saksi Roy Naca Sembiring, SH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Maplindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib, lalu para saksi melihat terdakwa Terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian saksi Roy Naca Sembiring menghampiri terdakwa Terdakwa berpura-pura untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi Roy Naca Sembiring menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang yang diberikan saksi Roy Naca Sembiring dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana, lalu terdakwa memperlihatkan dua klip plastik kecil dari tangan kanan terdakwa yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Roy Naca Sembiring agar bayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saja atau tambah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dapat dua paket, melihat hal tersebut saksi Roy Naca Sembiring langsung mengaku Polisi dan menangkap terdakwa, kemudian saksi Endra Safrizal langsung datang membantu, lalu dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari saku celana terdakwa uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Dani seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2981/NNF/20223 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa **Terdakwa** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Endra Safrizal,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Maplindo, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan;
   - Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
   - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian melainkan informasi dari masyarakat;
   - Bahwa Cara Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan melakukan undercover buy, dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli, selanjutnya Saksi menghampirinya dan memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “beli sabu” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Peranan dari Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang Saksi dan rekan ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Dani (DPO), di Jalan Maplindo Gg Nangka;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Dani (DPO) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Maplindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, pada saat sampai di lokasi Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa berpura-pura untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat Saksi memberikan uang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana, dan memperlihatkan dua klip plastik kecil dari tangan kanannya yang berisikan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut Saksi langsung mengaku Polisi dan menangkap Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap ditemukan dari saku celana uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Roy Naca Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Maplindo, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Cara Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan melakukan undercover buy, dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli, selanjutnya Saksi menghampirinya dan memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “beli sabu” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Peranan dari Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang Saksi dan rekan ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Dani (DPO), di Jalan Maplindo Gg Nangka;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Dani (DPO) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Maplindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, pada saat sampai di lokasi Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa berpura-pura untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat Saksi memberikan uang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana, dan memperlihatkan dua klip plastik kecil dari tangan kanannya yang berisikan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut Saksi langsung mengaku Polisi dan menangkap Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap ditemukan dari saku celana uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 50.000,- (lima) puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Maplindo, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian yang sedang undercover buy;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemilik dari narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Dani (DPO) di Jalan Maplindo Gg Nangka Medan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Maplindo Gg Nangka Medan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dikarenakan tidak ada pekerjaan dan untuk mendapatkan uang guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.

yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Maplindo, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian yang sedang undercover buy;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemilik dari narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.**Unsur setiap orang**.

Menimbang, Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian “barang siapa” di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa **Reza Gunawan** adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur **setiap orang** disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2.**Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Maplindo, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan;

Menimbang, bahwa cara Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan melakukan undercover buy, dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli, selanjutnya Saksi menghampirinya dan memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “beli sabu” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Peranan dari Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Dani (DPO), di Jalan Maplindo Gg Nangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Dani (DPO) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika kurang lebih 1 (satu) minggu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang bagi dirinya, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan "melawan hukum", dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3.**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang in**i.*** Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaiman diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Maplindo, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan;

Menimbang, bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan petugas Kepolisian yang sedang undercover buy;

Menimbang, bahwa Barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;

Menimbang, bahwa Pemilik dari narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Dani (DPO) di Jalan Maplindo Gg Nangka Medan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Maplindo Gg Nangka Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dikarenakan tidak ada pekerjaan dan untuk mendapatkan uang guna kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu, maka dengan demikian unsur “Tanpa hak tau melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini sudah terpehi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga yang perbuatan pidana yang bersifat alternatif maka, apabila perbuatan Pidana terbukti, maka unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 (1) sebagaimana dalam dakwaan Subderitas telah terpenuhi , maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif tersebut dan sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maka, Terdakwa harus dijatuhkan Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika selain memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi apabila disalahgunakan akan berdampak buruk bagi berkembangnya kejahatan lain terlebih merusak generasi muda, karena itu untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran Narkotika, sudah tepat memberikan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan penjatuhan pidana penjara juga denda terhadap Terdakwa, tentu saja tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk pribadi Terdakwa agar pada saat kembaali ke tengah-tengah masyarakat, Terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuataannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Gunawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)